



PTA適正化推進委員会 <az001530051919@gmail.com>

Re: Fw: 【照会】【要回答】保護者個人情報の第三者提供に関する適法性判断および「本人の事前同意」の解釈について

1 件のメッセージ

教育委員会事務局教育総務課 <ksoumu-82@city.takatsuki.osaka.jp>

2025年12月12日 16:18

返信先: 教育委員会事務局教育総務課 <ksoumu-82@city.takatsuki.osaka.jp>

To: az001530051919 <az001530051919@gmail.com>

P T A 適正化推進委員会
事務局代表 佐藤 大 様

平素より本市教育行政にご理解・ご協力をいただき、ありがとうございます。

令和7年11月27日付けでのP T Aに関するお問合せについて回答をお知らせします。

以前にもお答えしましたが、P T Aは、本市とは別の社会教育関係団体であります。また、本市は、個人情報の保護に関する法律その他の法令の解釈を所管しているものではなく、法的な有効性についてはお答えしかねるとともに、仮定のご質問についてもお答えしかねます。

以上

高槻市教育委員会事務局

教育総務課

〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号

Tel : 072-674-7612 FAX : 072-674-7645

Mail : ksoumu-82@city.takatsuki.osaka.jp

-----Original message-----

From: 教育委員会事務局保健給食課 <hokenkyu-82@city.takatsuki.osaka.jp>

To: ksoumu-82 <ksoumu-82@city.takatsuki.osaka.jp>

Date: Thu, 27 Nov 2025 15:40:26

Subject: Fw: 【照会】【要回答】保護者個人情報の第三者提供に関する適法性判断および「本人の事前同意」の解釈について

-----Forwarded message-----

From: PTA適正化推進委員会 <az001530051919@gmail.com>

To: hokenkyu-82@city.takatsuki.osaka.jp, P T A 適正化推進委員会 <info@ptaorg.com>

Date: Thu, 27 Nov 2025 13:10:56

Subject: 【照会】【要回答】保護者個人情報の第三者提供に関する適法性判断および「本人の事前同意」の解釈について

高槻市教育委員会 御中

貴教育委員会は、令和6年6月市議会における北岡 隆浩議員の一般質問に対し、次のような趣旨の答弁を行われたと

承知しております。

市立小学校の校長が、保護者の個人情報を別の保護者に提供した件について、
「書類送検されたかどうかについては、本市として知る立場にないので答弁を差し控える」

同校長が令和4年4月に保護者配布文書において
「PTA活動を円滑に運営するために、4月上旬に学校からPTA役員へ児童名簿の情報提供を行う。
また10月からは指名委員会に住所・電話番号等の情報提供を行う」
と記載し配布した件について、
「学校が配付するプリントの内容を教育委員会が事前に把握する立場にはない」
「プリントの記載内容をもって、個人情報保護条例違反にあたることはないと考えている」

しかしながら、これらの議会答弁は、

当該事案の適法性をどのように判断しているのか

個人情報法制上の「本人の事前同意」をどのように解釈し、
今後の学校運営にどう位置付けるのか

についての貴教育委員会としての統一的・公式な見解を示すものとはなっておりません。

つきましては、児童・保護者の権利保護および法令遵守の観点から、下記の点について文書またはメールにより明確な回答をお願いいたします。

==

1 前提事実の整理（本照会で前提とする事実）

本照会では、議会質問と報道等で明らかになっている次の事実が存在したものととして、法的評価のみをお尋ねします。

市立小学校の校長が、保護者向け文書において、
「PTA活動を円滑に運営するために、4月上旬に学校からPTA役員に児童名簿の情報提供を行います。
また10月からは指名委員会に住所と電話番号等の情報提供を行います。」
と記載し、令和4年4月に児童を通じて保護者に配布したこと。

上記の文書記載に基づき、学校が保有する児童・保護者の個人情報（住所・電話番号等）が、
PTA役員等の保護者（すなわち学校外の一私人）に実際に提供されたこと。

※本照会で問うのは、「これらの事実があった場合、法的にどのように評価されるか」であり、
事実認定そのものを求めるものではありません。

==

2 PTA・PTA役員の法的な位置付けについて

まず前提となる「PTA」および「PTA役員」の法的な位置付けについて、次の点をお示しください。

PTAおよびPTA役員は、高槻市個人情報保護条例における「実施機関」またはその一部に該当するとお考えでしょうか。

それとも、市とは独立した任意団体・私人であり、「第三者」に該当するとお考えでしょうか。

次のいずれかを選択し、その理由および根拠条文（条例名・条番号等）を具体的にご提示ください。

- ☐ ① 実施機関に該当する
- ☐ ② 実施機関には該当せず、任意団体・私人として第三者に該当する
- ☐ ③ その他（具体的に： _____）

児童・保護者の住所・電話番号等は、学校が職務上取得し、管理する行政機関保有個人情報に該当すると思いますが、

貴教育委員会としても同様の認識かどうか、次からお選びください。

- ☐ ① 行政機関保有個人情報に該当する
- ☐ ② 該当しない

□ ③ その他（具体的に： ）

==

3 「本人の事前同意」の解釈について

個人情報保護法制において「本人の同意」が有効とされるためには、一般に次の要件が必要とされていると理解しています。

提供先・提供目的・提供項目・保存期間・取扱責任者等が具体的に明示されていること

同意しないことによって不利益を受けないなど、本人の自由意思に基づき選択できる状態であること

個人情報の提供が行われる前に、同意が得られていること

同意の有無が書面その他の方法により後から確認できる形で記録されていること

貴教育委員会として、高槻市個人情報保護条例および関連規程の運用上、「本人の同意」をどのように解釈しているかについて、次のいずれかを選択し、必要に応じて補足してください。

- ① 概ね上記4要件を満たすものを「本人の同意」と解している
- ② 一部異なる（どの点が異なるかを具体的に記載してください）
- ③ 全体として異なる（教育委員会としての定義を具体的に記載してください）

==

4 本件事案の適法性判断について

上記2および3で示される貴教育委員会の解釈を前提として、
前提事実1・2のような取扱いが行われた場合における法的評価を、以下の項目ごとにお示しください。

（1）高槻市個人情報保護条例との関係

学校が本人の明確な事前同意手続きなく、保有する児童・保護者の個人情報をPTA役員等の保護者（第三者）へ提供することは、

貴教育委員会として、個人情報保護条例上どのように位置付けられるとお考えでしょうか。

- ① 条例上、適法な取扱いである
- ② 条例違反に該当する
- ③ 条例上の判断が困難である（その理由を具体的に記載してください）

（2）地方公務員法第34条（守秘義務）との関係

学校長その他の職員が、職務上知り得た保護者の住所・電話番号等を、PTA役員等の保護者に提供する行為は、
地方公務員法第34条に定める守秘義務に抵触し得るとお考えでしょうか。

- ① 守秘義務違反には当たらない
- ② 守秘義務違反に該当し得る
- ③ 判断が困難である（その理由を具体的に記載してください）

※「従来からの慣行である」「多くの学校で実施されてきた」といった事情は、
適法性の判断理由とはなりませんので、回答理由からは除外してください。

==

5 今後の運用方針について

本件のように、学校が保有する児童・保護者情報を、本人の事前同意を得ずにPTA役員等へ提供する取扱いについて、

高槻市教育委員会として今後どのような方針とするのか、以下から選択し、必要な説明を加えてください。

- ① 今後は行わない（禁止する）
- ② 適切な本人同意手続き・情報取扱い契約等を整備した上で、限定的に認める
- ③ 従来どおりの運用を継続する
- ④ その他（具体的に： ）

①または②とされる場合、各学校に対してどのような具体的指導・通知・マニュアル整備を行う予定か、その概要もご教示ください。

==

6 回答期限

本件は、児童および保護者のプライバシー権と、個人情報保護法制に基づく行政の説明責任に関わる重要な問題です

。

つきましては、本書到達後2週間以内（令和7年12月10日までを目安）に、文書またはメールにてご回答くださいますようお願い申し上げます。

PTA適正化推進委員会
ホームページ
事務局代表 佐藤 大
235-0021

横浜市磯子区岡村8-17-5-301
070-9012-7772
az001530051919@gmail.com

--

PTA適正化推進委員会
ホームページ
事務局代表 佐藤 大
235-0021

横浜市磯子区岡村8-17-5-301
070-9012-7772
az001530051919@gmail.com